La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857

La Constitución de 1857 fue uno de los documentos más importantes en la historia de México, ya que representó un cambio fundamental en la organización política, social y jurídica del país. Fue promulgada el 5 de febrero de 1857, durante el gobierno de Ignacio Comonfort, con el propósito de establecer un sistema de gobierno basado en la libertad, la igualdad, la democracia y el respeto a los derechos individuales.

Esta Constitución surgió en una época de grandes conflictos políticos y sociales, cuando México buscaba consolidarse como una nación independiente y construir un gobierno más justo. Durante ese periodo existían fuertes diferencias entre los liberales, quienes defendían las reformas y la igualdad ante la ley, y los conservadores, quienes buscaban mantener muchas de las instituciones y tradiciones existentes.

Uno de los principales objetivos de la Constitución de 1857 fue limitar los abusos del poder, reconocer las libertades de los ciudadanos y establecer que la autoridad del gobierno debía provenir del pueblo.

Su creación marcó una etapa fundamental en la consolidación del Estado mexicano y sentó las bases de principios que posteriormente serían retomados en la Constitución de 1917, que rige actualmente al país.

Antecedentes históricos de la Constitución de 1857

Situación política y social de México

Después de obtener su independencia en 1821, México atravesó una etapa de inestabilidad política, económica y social. Durante varias décadas, el país experimentó constantes cambios de gobierno, enfrentamientos entre distintos grupos políticos, problemas económicos y conflictos militares.

Dos corrientes políticas tenían una gran influencia en las decisiones del país: los liberales y los conservadores.

Los liberales defendían la creación de una república federal, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la libertad de expresión, la educación y la reducción de los privilegios de las instituciones religiosas y militares. Consideraban que México necesitaba modernizar sus leyes para convertirse en una nación democrática.

Por otra parte, los conservadores favorecían un gobierno central fuerte, la conservación de las tradiciones y el mantenimiento de la influencia de la Iglesia católica en la sociedad y la política.

Estas diferencias provocaron enfrentamientos que dificultaron la estabilidad del país.

Además, la sociedad mexicana presentaba grandes desigualdades. Una parte importante de la población vivía en condiciones de pobreza, mientras que algunos sectores privilegiados concentraban tierras, recursos económicos y poder político.

Causas de la creación de la Constitución

La Constitución de 1857 surgió como resultado de la necesidad de transformar la organización política de México y establecer leyes que protegieran los derechos de las personas.

Uno de sus antecedentes más importantes fue la Revolución de Ayutla, iniciada en 1854, cuyo propósito era terminar con el gobierno de Antonio López de Santa Anna, considerado autoritario por sus opositores.

Después de la caída de Santa Anna en 1855, los liberales llegaron al poder y comenzaron a impulsar reformas políticas y sociales.

Se convocó a un Congreso Constituyente que inició sus trabajos en 1856, con la finalidad de elaborar una nueva Constitución que respondiera a las necesidades del país.

El documento fue promulgado el 5 de febrero de 1857 y entró en vigor el 16 de septiembre del mismo año.

Personajes que participaron en su elaboración

La Constitución fue elaborada por diputados del Congreso Constituyente de 1856-1857. Entre los personajes más importantes destacaron:

- Ponciano Arriaga: presidente del Congreso Constituyente y uno de los principales defensores de las ideas liberales.
- Francisco Zarco: diputado que participó en los debates y documentó las discusiones del Congreso.
- José María Mata: político liberal que intervino en la elaboración del nuevo orden constitucional.
- Guillermo Prieto: escritor y político que defendió los principios liberales.
- Ignacio Ramírez: conocido como El Nigromante, promovió la libertad de pensamiento y la transformación de las instituciones.
- Ignacio Comonfort: presidente de México durante la promulgación de la Constitución.
- Benito Juárez: figura fundamental del liberalismo mexicano, que posteriormente defendió el orden constitucional durante la Guerra de Reforma.

Relación con el liberalismo mexicano

La Constitución de 1857 estuvo profundamente relacionada con el liberalismo mexicano, una corriente política que buscaba establecer un gobierno basado en las libertades individuales, la igualdad jurídica y la limitación del poder.

Los liberales consideraban que ningún grupo debía tener privilegios especiales por encima de los demás ciudadanos.

Por esta razón, la Constitución promovió un sistema republicano, reconoció derechos individuales y fortaleció la idea de que las leyes debían aplicarse a todas las personas.

También representó un paso importante hacia la construcción de un Estado con instituciones civiles independientes de la autoridad religiosa, aunque la separación entre la Iglesia y el Estado se desarrollaría más ampliamente mediante las Leyes de Reforma.

Derechos individuales establecidos en la Constitución de 1857

Reconocimiento de los derechos individuales

Uno de los aspectos más importantes de la Constitución de 1857 fue el reconocimiento de los derechos individuales, que en aquella época eran conocidos como derechos del hombre.

Estos derechos tenían como finalidad proteger la libertad, la dignidad y la seguridad jurídica de las personas frente a posibles abusos de las autoridades.

El artículo primero establecía que los derechos del hombre eran la base y el objeto de las instituciones sociales, por lo que las autoridades debían respetar las garantías reconocidas por la Constitución.

Este principio significó un avance importante, porque establecía límites al poder del gobierno y reconocía libertades fundamentales.

Libertad de expresión, enseñanza y asociación

La Constitución reconoció diferentes libertades que permitían a las personas participar en la sociedad y expresar sus ideas.

La libertad de expresión permitía manifestar opiniones y pensamientos sin censura previa, aunque estaba sujeta a ciertos límites establecidos por la ley.

La libertad de enseñanza reconocía la posibilidad de impartir educación sin que existiera un control exclusivo de una institución sobre esta actividad. Este principio fue importante para el desarrollo de la educación mexicana.

La libertad de asociación y reunión permitía que las personas se reunieran pacíficamente para tratar asuntos de interés común, participar en actividades políticas y defender sus ideas.

Estas libertades ayudaron a fortalecer la participación ciudadana y la difusión de nuevas propuestas políticas y sociales.

Igualdad ante la ley y prohibición de la esclavitud

Otro cambio fundamental fue el reconocimiento de la igualdad jurídica.

La Constitución buscaba que las personas recibieran protección legal sin depender de su posición económica o social.

El artículo segundo estableció que todos nacían libres en la República y que las personas esclavizadas que ingresaran al territorio nacional recuperarían su libertad.

Asimismo, el artículo 13 prohibió las leyes privativas y los tribunales especiales, y limitó los fueros y privilegios de determinadas corporaciones.

Estas disposiciones pretendían construir una sociedad en la que las leyes fueran aplicadas de manera más equitativa.

Sin embargo, aunque la igualdad se reconocía legalmente, en la práctica continuaron existiendo importantes desigualdades sociales, económicas y de género.

Libertad de trabajo y pensamiento

La Constitución también reconoció el derecho de las personas a dedicarse a una profesión, industria o trabajo lícito.

Este principio buscaba impedir que las autoridades o las corporaciones limitaran injustificadamente las actividades económicas de los ciudadanos.

Por otra parte, la libertad de pensamiento estaba relacionada con el derecho a expresar ideas y opiniones. La Constitución protegió su manifestación mediante disposiciones sobre expresión y publicación.

Estas libertades contribuyeron a transformar la relación entre los individuos y el Estado.

Artículos constitucionales que protegían los derechos

Artículo de 1857	Derecho o principio protegido
Artículo 1	Reconocimiento de los derechos del hombre.
Artículo 2	Libertad personal y prohibición de la esclavitud.
Artículo 3	Libertad de enseñanza.
Artículo 4	Libertad de profesión, industria y trabajo.

Artículo 6	Libertad de manifestación de ideas.
Artículo 7	Libertad de escribir y publicar.
Artículo 9	Libertad de asociación y reunión pacífica.
Artículo 13	Prohibición de leyes privativas y tribunales especiales.
Artículo 16	Protección contra actos arbitrarios de autoridad.

Estos artículos fueron fundamentales para el desarrollo de los derechos constitucionales en México y sirvieron como antecedentes de las garantías reconocidas posteriormente en la Constitución de 1917.

La soberanía popular en la Constitución de 1857

Concepto de soberanía popular

La soberanía popular fue uno de los principios más importantes establecidos en la Constitución de 1857. Este concepto significa que el poder político pertenece originalmente al pueblo y que los gobernantes solamente pueden ejercer la autoridad que la sociedad les reconoce mediante las leyes.

Antes de la consolidación del sistema republicano, México había experimentado gobiernos autoritarios y constantes enfrentamientos por el control del poder. Por esta razón, los liberales consideraban necesario establecer que ninguna persona podía gobernar únicamente por voluntad propia.

El artículo 39 de la Constitución de 1857 reconocía que la soberanía nacional residía esencial y originalmente en el pueblo. También establecía que todo poder público provenía de este y debía utilizarse para su beneficio.

Este principio representó un avance democrático porque reconocía que los ciudadanos constituían el fundamento de la autoridad política.

El origen del poder político en el pueblo

Los liberales defendían que el poder debía provenir del pueblo porque consideraban que todos los integrantes de una nación debían estar sujetos a un mismo orden constitucional.

El gobierno no debía funcionar para beneficiar exclusivamente a los grupos privilegiados, sino para proteger los derechos de la sociedad y procurar el bienestar general.

La soberanía popular también buscaba evitar la concentración absoluta del poder en una sola persona. Los gobernantes debían respetar las leyes y actuar dentro de las facultades que la Constitución les otorgaba.

De esta manera, el pueblo era reconocido como la fuente legítima de la autoridad, mientras que los funcionarios públicos eran responsables de ejercerla conforme al sistema constitucional.

Relación entre la soberanía popular y la elección de gobernantes

La soberanía popular estaba directamente relacionada con el sistema de representación política.

La Constitución de 1857 estableció una república representativa, democrática y federal, en la que los ciudadanos participaban en la integración del gobierno mediante procedimientos electorales.

El artículo 40 establecía la forma republicana de gobierno, mientras que el artículo 41 señalaba que el pueblo ejercía su soberanía por medio de los poderes de la Unión y de los estados.

Esto significaba que las autoridades debían obtener su legitimidad mediante los mecanismos establecidos por la Constitución, en lugar de recibir el poder por herencia o imposición personal.

Sin embargo, la participación electoral de aquella época era limitada. Las mujeres no tenían reconocido el derecho al voto nacional y existían otras restricciones legales y sociales que impedían una participación verdaderamente universal.

Participación de los ciudadanos en el gobierno

Los ciudadanos tenían un papel fundamental en la organización política del país, ya que podían intervenir en la elección de representantes, participar en asuntos públicos y expresar sus opiniones.

La Constitución reconocía derechos relacionados con la participación política, como la asociación pacífica y el derecho de petición.

También establecía obligaciones ciudadanas relacionadas con los asuntos públicos.

La intención era construir un gobierno en el que la autoridad estuviera sometida a la ley y en el que los ciudadanos tuvieran mecanismos para participar en la vida política.

Aunque todavía existían limitaciones importantes, la Constitución de 1857 contribuyó al desarrollo de la democracia representativa mexicana.

Principales cambios que estableció la Constitución de 1857

Establecimiento de una república representativa, democrática y federal

Uno de los cambios fundamentales de la Constitución de 1857 fue la consolidación de México como una república representativa, democrática y federal.

El sistema republicano establecía que el gobierno no sería hereditario, sino que sus autoridades serían designadas conforme a las leyes.

El carácter representativo significaba que los ciudadanos participarían en los asuntos públicos mediante representantes.

Por su parte, el principio democrático reconocía al pueblo como origen de la autoridad política.

Finalmente, el federalismo permitía que los estados conservaran facultades para organizar sus asuntos internos, mientras permanecían unidos bajo una Constitución nacional.

Este modelo buscaba mantener la unidad del país sin concentrar todas las decisiones en el gobierno central.

División de los poderes del Estado

La Constitución estableció la división del poder público en tres grandes ramas:

Poder Ejecutivo

Encargado de dirigir la administración pública y ejecutar las leyes. A nivel federal, estaba representado por el presidente de la República.

Poder Legislativo

Responsable de elaborar, discutir y aprobar las leyes. La Constitución de 1857 estableció originalmente un Congreso federal integrado por una sola cámara de diputados; el Senado fue restablecido posteriormente, en 1874.

Poder Judicial

Encargado de administrar justicia, resolver conflictos jurídicos y proteger el orden constitucional mediante los mecanismos legales correspondientes.

La división de poderes tenía como objetivo impedir que una sola autoridad concentrara todas las funciones del gobierno.

También buscaba establecer mecanismos de equilibrio y vigilancia entre las instituciones.

Reducción de los privilegios del clero y del ejército

Durante gran parte del siglo XIX, la Iglesia católica y el ejército conservaron privilegios legales y una influencia considerable en la vida política y social de México.

Entre estos privilegios se encontraban los fueros, que permitían que ciertos integrantes de estas instituciones fueran juzgados por tribunales especiales.

Los liberales consideraban que esta situación era contraria al principio de igualdad ante la ley.

Por ello, impulsaron reformas destinadas a limitar los fueros y fortalecer la autoridad de las instituciones civiles.

La Ley Juárez de 1855 fue un antecedente importante, porque restringió los tribunales especiales en asuntos civiles. Posteriormente, el artículo 13 de la Constitución de 1857 reforzó la eliminación de privilegios jurídicos.

También se establecieron disposiciones relacionadas con la propiedad de las corporaciones civiles y religiosas.

Estas medidas provocaron una fuerte oposición de sectores conservadores y autoridades eclesiásticas, quienes consideraban que las reformas afectaban sus derechos e instituciones.

Relación entre la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma

La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma estuvieron relacionadas porque formaron parte del proceso de transformación liberal del Estado mexicano.

Antes de la promulgación constitucional ya se habían aprobado leyes importantes, como la Ley Juárez de 1855 y la Ley Lerdo de 1856.

La Ley Lerdo buscaba desamortizar propiedades pertenecientes a corporaciones civiles y religiosas, con la intención de promover su circulación económica. Sin embargo, también tuvo consecuencias negativas para diversas comunidades indígenas que poseían tierras colectivas.

Posteriormente, durante la Guerra de Reforma, el gobierno de Benito Juárez promulgó nuevas disposiciones que profundizaron los cambios institucionales.

Entre ellas destacaron la nacionalización de los bienes eclesiásticos, el establecimiento del matrimonio civil, la organización del Registro Civil y la libertad de cultos.

Estas reformas fortalecieron la autoridad del Estado sobre asuntos que anteriormente estaban bajo una influencia importante de la Iglesia.

Es importante señalar que no todas las Leyes de Reforma formaban parte del texto original de la Constitución de 1857. Varias fueron expedidas posteriormente y algunas de sus disposiciones se incorporaron al orden constitucional mediante reformas.

Consecuencias e importancia histórica de la Constitución de 1857

Conflictos entre liberales y conservadores

La promulgación de la Constitución de 1857 provocó una fuerte división política porque sus principios afectaban intereses e instituciones tradicionales.

Los liberales defendían las libertades individuales, el federalismo, la igualdad jurídica y la reducción de los privilegios corporativos.

Por otro lado, los conservadores consideraban que las transformaciones liberales podían debilitar la estabilidad del país y perjudicar a instituciones que consideraban fundamentales, especialmente la Iglesia.

Las diferencias entre ambos grupos no se limitaron a debates políticos, sino que provocaron enfrentamientos que aumentaron la inestabilidad nacional.

La oposición conservadora a la Constitución, junto con la crisis del gobierno de Ignacio Comonfort, desencadenó una nueva etapa de conflictos.

Relación con la Guerra de Reforma

La Guerra de Reforma, también conocida como Guerra de los Tres Años, se desarrolló entre 1858 y 1861 y estuvo directamente relacionada con la Constitución de 1857.

El conflicto comenzó después del Plan de Tacubaya, proclamado en diciembre de 1857, que buscaba desconocer la Constitución recién promulgada.

Ignacio Comonfort apoyó inicialmente el movimiento, lo que provocó una crisis política. Posteriormente, Benito Juárez asumió la presidencia constitucional en su carácter de presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Durante la guerra existieron dos gobiernos enfrentados: el liberal, encabezado por Juárez, y el conservador, que tuvo entre sus principales dirigentes a Félix Zuloaga y Miguel Miramón.

Los liberales luchaban por defender el orden constitucional de 1857, mientras que los conservadores buscaban sustituirlo por un sistema político acorde con sus principios.

El conflicto terminó con la victoria militar de los liberales y su entrada a la Ciudad de México en 1861.

La Guerra de Reforma fue decisiva porque permitió la continuidad de la Constitución y el fortalecimiento del proyecto liberal.

Influencia en la Constitución de 1917

La Constitución de 1857 tuvo una influencia fundamental en la elaboración de la Constitución de 1917.

Aunque la nueva Constitución surgió en un contexto diferente, después de la Revolución mexicana, conservó diversos principios establecidos durante el siglo XIX.

Entre ellos destacaron la soberanía popular, la forma republicana de gobierno, el federalismo, la división de poderes y la protección de las libertades individuales.

Sin embargo, la Constitución de 1917 incorporó nuevos derechos sociales para responder a las necesidades de trabajadores, campesinos y otros sectores de la población.

Entre sus principales aportaciones estuvieron el fortalecimiento de la educación pública, el reconocimiento de derechos laborales y el establecimiento de disposiciones relacionadas con la propiedad de la tierra.

De esta manera, la Constitución de 1917 retomó las bases liberales de 1857 y las amplió con principios de justicia social.

Museo de las Constituciones

Derechos y principios que siguen vigentes actualmente

Muchos de los principios establecidos en 1857 continúan formando parte del sistema constitucional mexicano.

Uno de ellos es la soberanía popular, que reconoce que el poder público proviene del pueblo y debe ejercerse para su beneficio.

También permanecen los principios de división de poderes, federalismo, igualdad ante la ley y protección de los derechos fundamentales.

Las libertades de expresión, asociación, trabajo y pensamiento siguen siendo esenciales para la organización democrática del país.

La prohibición de la esclavitud y la protección frente a actos arbitrarios de las autoridades también forman parte del orden jurídico actual.

Sin embargo, estos derechos han evolucionado mediante numerosas reformas constitucionales, por lo que su alcance actual es más amplio que el reconocido originalmente en 1857.

La Constitución vigente de 1917 mantiene parte de esta herencia histórica y ha incorporado nuevos derechos y mecanismos de protección.

Importancia histórica para México

La Constitución de 1857 representó uno de los principales esfuerzos por construir un Estado mexicano basado en leyes, instituciones republicanas y derechos individuales.

Su importancia no se limita a las disposiciones que estableció, sino también a los cambios políticos y sociales que impulsó.

Contribuyó a disminuir los privilegios legales de determinados sectores, fortalecer el sistema federal y reconocer que la autoridad debía provenir del pueblo.

También fue un documento fundamental para el desarrollo de las instituciones civiles y para la posterior consolidación del Estado laico.

Aunque su aplicación enfrentó numerosos obstáculos y no eliminó inmediatamente las desigualdades sociales, sus principios ayudaron a transformar la organización política de México.

Fuentes de información

1. Museo de las Constituciones, UNAM — Historia constitucional de México.
2. INEHRM — Las Leyes de Reforma.
3. INEHRM — Historia constitucional: la Constitución de 1857.
4. Orden Jurídico Nacional — Constituciones históricas de México.
5. Museo de las Constituciones, UNAM — La Constitución de 1917.